Appendice n. R-4 — Estorsione informatica e pagamenti di riscatto

AURELIA ASSICURAZIONI S.p.A. — Direzione Rischi Tecnologici via Pantano 26, 20122 Milano — PEC aurelia.assicurazioni@pec.aureliaassicurazioni.it

Appendice alla polizza n. **CY/2026/41780** Contraente e Assicurato: Solandra E-commerce S.p.A., via Melchiorre Gioia 61, 20124 Milano — C.F. e P.IVA 09847520963 Intermediario: Vialonga Broker S.r.l., iscrizione RUI n. B000412977 Decorrenza: ore 24:00 del 31 dicembre 2025 — Scadenza: pari a quella della polizza Rif. assuntivo: AS/2025/9914 — appendice emessa senza variazione di premio

Premessa

A seguito della richiesta dell'intermediario del 12 dicembre 2025 e delle informazioni rese dal Contraente in ordine ai presidi di sicurezza e alla procedura interna di gestione delle richieste estorsive, le parti convengono di sostituire la disciplina dell'estorsione informatica contenuta nelle condizioni generali edizione 01/2025 con quella che segue.

Resta ferma, per gli altri effetti dell'Evento informatico di natura estorsiva, l'applicazione delle rispettive clausole delle condizioni generali, e in particolare degli articoli 3.1 (costi di gestione dell'incidente), 3.2 (ricostituzione di Dati, programmi e configurazioni) e 3.3 (interruzione di attività), con i limiti e le franchigie della scheda di polizza.

Art. 1 — Sostituzione della clausola 3.4

La presente appendice sostituisce integralmente la clausola 3.4 delle condizioni generali edizione 01/2025, che cessa di avere effetto per il presente contratto. Ogni richiamo alla clausola 3.4 contenuto in altri documenti contrattuali si intende riferito alla presente appendice.

Art. 2 — Oggetto della garanzia

L'Assicuratore rimborsa all'Assicurato, alle condizioni di operatività dell'art. 3 e nel rispetto dell'art. 4:

a) le somme corrisposte a titolo di Riscatto, come definito all'art. 2 delle condizioni generali, per riottenere la disponibilità o la decifratura dei Dati o per evitare la divulgazione di Dati sottratti;

b) i costi di consulenza tecnica e di negoziazione, comprese le spese di traduzione e di intermediazione tecnica, sostenuti per la gestione della richiesta estorsiva;

c) i costi di trasferimento del valore, comprese le commissioni applicate dagli operatori incaricati.

Sublimite di indennizzo: **euro 250.000,00** per periodo di assicurazione, per l'insieme delle voci a), b) e c) e per il complesso delle richieste estorsive del periodo. Il sublimite opera all'interno del massimale aggregato indicato nella scheda di polizza e non in aggiunta a esso. La franchigia è quella indicata nella scheda di polizza.

Art. 3 — Condizioni di operatività

Il rimborso di cui all'art. 2, lettera a), è subordinato al concorso delle seguenti condizioni:

3.1 comunicazione della richiesta estorsiva all'Assicuratore immediatamente e comunque prima di ogni contatto con l'autore della richiesta, con trasmissione del testo integrale della richiesta e dei dati identificativi del destinatario del pagamento indicati dall'autore;

3.2 **consenso scritto preventivo dell'Assicuratore** al pagamento, rilasciato dalla Direzione Sinistri su modulo AUR/EST; il consenso indica l'importo massimo autorizzato e le modalità del trasferimento. Il pagamento eseguito in assenza del consenso scritto preventivo non è rimborsabile;

3.3 esperimento, prima del pagamento, delle ragionevoli alternative di ripristino disponibili, con evidenza tecnica del loro esito;

3.4 accertamento della liceità del pagamento secondo la legge applicabile, sulla base di un parere professionale acquisito dall'Assicurato o dall'Assicuratore;

3.5 trasmissione all'Assicuratore dell'esito delle verifiche di conformità sul destinatario del pagamento, comprese le verifiche sull'indirizzo o sul portafoglio di valuta virtuale indicato dall'autore della richiesta, eseguite da operatore specializzato;

3.6 conservazione della documentazione dell'intera trattativa e messa a disposizione dell'Assicuratore e dei suoi consulenti.

L'Assicuratore si pronuncia sulla richiesta di consenso entro quarantotto ore dal ricevimento della documentazione di cui ai punti 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5. Il silenzio non equivale a consenso.

Art. 4 — Divieti di legge e misure restrittive

L'Assicuratore non è tenuto ad alcuna prestazione a titolo di pagamento del Riscatto, né al suo rimborso, in quanto e nella misura in cui tale pagamento o rimborso sia vietato dalla legge applicabile al contratto o all'operazione di pagamento, ovvero comporti per l'Assicuratore la violazione di misure restrittive a esso vincolanti.

Nei limiti in cui il divieto riguardi soltanto una parte della prestazione, l'Assicuratore esegue la parte residua.

Art. 5 — Obblighi ulteriori dell'Assicurato

5.1 L'Assicurato non assume iniziative di trattativa autonoma, non riconosce la pretesa e non effettua pagamenti parziali prima del consenso di cui all'art. 3.2.

5.2 L'Assicurato informa l'Assicuratore dell'eventuale presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria o di segnalazione alle autorità competenti, e ne trasmette copia.

5.3 L'Assicurato adotta le misure necessarie a evitare la reiterazione della richiesta, anche successivamente all'eventuale pagamento.

Art. 6 — Clausola finale

Le restanti previsioni della polizza, della scheda di polizza e delle condizioni generali edizione 01/2025 restano invariate e integralmente richiamate, in quanto compatibili con la presente appendice.

Milano, 1 gennaio 2026

Per Aurelia Assicurazioni S.p.A. dott. Alberto Ranieri — Responsabile assunzione rischi cyber *(firma digitale apposta sull'originale)*

Per accettazione — Solandra E-commerce S.p.A. dott. Fulvio Marenghi — Amministratore delegato *(firma digitale apposta sull'originale)*

Trasmessa all'intermediario Vialonga Broker S.r.l. in data 2 gennaio 2026, rif. protocollo AUR/APP/2026/0031.